

1500350-39.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... verdade, investigado inicialmente por tráfico, entendeu o promotor de justiça, pela persecução penal por infração ao art. 28, da LAT.

Tal confissão acha-se, de outra parte, suficientemente roborada pela segura e conclusiva prova oral produzida (evidenciou-se, pelos informes policiais, fls. 04/7, que a droga apreendida estava sob a disponibilidade do acusado que, informalmente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1500350-39.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500350-39.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIAN LUCAS FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

Vistos.

Relatório dispensado - Lei 9099/95.

Procede a ação.

O réu, em juízo (vide mídia), confessou a imputação que lhe é irrogada na inicial, dizendo que, no dia dos fatos, a droga apreendida em sua casa, era sua e destinava-se ao seu próprio uso.

Em verdade, investigado inicialmente por tráfico, entendeu o promotor de justiça, pela persecução penal por infração ao art. 28, da LAT.

Tal confissão acha-se, de outra parte, suficientemente roborada pela segura e conclusiva prova oral produzida (evidenciou-se, pelos informes policiais, fls. 04/7, que a droga apreendida estava sob a disponibilidade do acusado que,

informalmente, lhes disse que a droga era para seu consumo), impondo-se consequentemente a prolação de um decreto condenatório, já que não há nenhum motivo plausível para afastar-se a confissão noticiada, que ocorreu na fase judicial.

De outra parte, a materialidade do delito em foco se prova a fls. 118/120 e 165/6. Se não elevada a quantidade de droga apreendida, isto em nada beneficia o réu (sob a ótica do princípio da insignificância, ainda que da conduta em si), pois a lei não estabeleceu limites quantitativos -- em peso -- para dizer quando ou não se caracteriza o crime em apreço. O que importa e se exige, legalmente, é saber se a substância apreendida tinha ou não poder de entorpecer, o que, nos presentes autos, gera a resposta POSITIVA; é o que basta, nesse aspecto, para atestar, outrossim, a materialidade e a configuração do delito.

A conduta é típica e punível, com texto legal que a prevê em plena vigência, em nada contrariando-se dispositivos constitucionais, pois ainda que possa ser a ação considerada autolesão, não deixa de ser infração penal, pois a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública. De outra parte, ainda não declarada a inconstitucionalidade da lei, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (julgamento lá iniciado, sobre o tema, não se findou).

Aplico ao réu, pois, pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (Anpp, transação penal ou suspensão do feito não são devidos, pois é reincidente e tem maus antecedentes, condenado inclusive por tráfico, fls. 54/7).

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu GIAN LUCAS FERREIRA, à sanção precitada, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Destruam-se balança, embalagens e petrechos (fls. 18/19).

Libere-se, desde já, ao réu, celular e numerário apreendidos.

Sem custas.

P.R.I.C.

Franca, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA